

주 의 요 구

1. 제 목 : 공공개발 건설공사 사고신고 불철저
2. 소관부점 : 수도권개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

수도권개발처는 「업무분장세칙」 제30조에 따라 '■■■동 공공복합 청사 신축공사', '●●시 ○○○○ 신축공사' 등의 건설공사 관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「안전관리 업무세칙」 제37조에 따르면 소관부점장은 「건설기술 진흥법」 등 관계 법령에서 정하는 바에 따라 행정기관에 신고하여야 하는 사고가 발생한 경우에는 절차에 따라 관련 행정기관에 신고하여야 한다고 되어 있다.

또한, 국토교통부 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 제61조에 따르면 건설공사 참여자로부터 「건설기술 진흥법」 제67조¹⁾에 따라

1) 제67조(건설공사 현장의 사고조사 등) ① 건설사고가 발생한 것을 알게 된 건설공사 참여자(발주자는 제외한다)는 지체 없이 그 사실을 발주청 및 인·허가기관의 장에게 통보하여야 한다.

② 발주청 및 인·허가기관의 장은 제1항에 따라 사고 사실을 통보받았을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사항을 즉시 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

건설사고 발생을 통보받은 발주자(발주청)의 장은 24시간 이내에 사고 경위 및 사고 원인 등을 조사하여 조사결과를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다고 되어 있고

같은 지침 제63조에 따르면 건설사고 신고 및 조사결과를 제출할 경우 [그림 1]과 같이 국토안전관리원(구 한국시설안전공단)에서 운영하는 건설공사 안전관리 종합정보망(www.csi.go.kr)의 사고신고시스템²⁾(이하 “사고신고시스템”이라 한다)을 활용하여 제출하여야 한다고 되어 있는 등 건설공사 안전관리를 위한 건설사고 신고 절차를 정하고 있다.

[그림 1] 건설공사 참여자별 건설사고 신고 절차

“기재 생략”

* 출처 : 국토안전관리원 건설공사 안전관리 종합정보망(CSI)

-
1. 사고발생 일시 및 장소, 2. 사고발생 경위, 3. 조치사항, 4. 향후 조치계획
- ③ 국토교통부장관, 발주청 및 인·허가기관의 장은 대통령령으로 정하는 중대한 건설 사고가 발생하면 그 원인 규명과 사고 예방을 위하여 건설공사 현장에서 사고 경위 및 사고 원인 등을 조사할 수 있다.
- ④ 제3항에 따라 사고 경위 및 사고 원인 등을 조사한 발주청과 인·허가기관의 장은 그 결과를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.
- 2) 국토안전관리원은 「건설기술 진흥법」 제62조 제15항 및 시행령 제101조의4(‘19. 7. 1. 신설)에 따라 건설공사 안전관리 종합정보망을 구축하여 운영하고 있음

따라서, 건설부점장은 건설공사 참여자로부터 건설사고 발생을 통보 받은 경우 24시간 이내에 사고신고시스템을 통해 국토교통부장관에게 조사결과를 제출하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 국토안전관리원의 사고신고시스템에 제출된 한국자산관리공사(이하 “공사”라 한다)가 관리하는 건설공사 사고 신고 현황을 점검³⁾한 결과

수도권개발처 소관 ■■■동 공공복합청사 신축공사의 경우 '20. 8. 5. 오전 7시 30분 ○○○○시 ㉠구 ■■■동 ▶▶▶-▶ 번지 소재 건설사업장에서 근로자의 어깨인대파열 사고가 발생하여 같은 달 7. 오후 4시 45분 건축 석공사 하도급사인 (주)▼▼▼▼이 공사에 사고신고를 하였으므로

수도권개발처에서는 24시간 이내인 같은 달 8. 오후 4시 45분까지 사고 경위 및 원인 등을 조사하여 사고신고시스템을 통해 조사결과를 제출하여야 함에도 처리기한으로부터 약 44시간이 지난 같은 달 10. 오전 11시 32분에 사업담당자가 조사결과를 제출하는 등 [표 25]와 같이 건설공사 참여자로부터 건설사고 발생을 통보받은 후 처리기한을 도과하여 사고 조사결과를 제출한 건설사고 3건이 확인되었고

'21. 1월 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」이 제정 공포되고 '22. 1월 시행을 앞두고 있어, 안전보건 확보의무 범위와 주체, 처벌대상 및 기준이 대폭 강화되고 공사 공공개발 건설사업장에 대한 안전관리의 중요성이 증대됨에 따라 건설사고 신고가 지연되지 않도록 신고의무를

3) 국토안전관리원 감사실과 교차감사의 일환으로 사고신고시스템의 자료를 합동 점검함

철저히 준수할 필요가 있다.

[표 25] 건설공사 사고신고 지연현황

(단위 : 시간)

순 번	구 분	사고일시	신고자	수 신 자	사 고 내 용	신 고 일 시 (A)	제 출 일 시 (B)	지 연 시 간 (B-A -24)
--------	--------	------	-----	-------------	------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------------

“기재 생략”

[소관부점 의견] 수도권개발처는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았고, 향후 건설사업장에 대한 사고신고가 지연되지 않도록 하는 등 안전 관리를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

사장은 건설공사 사고신고 업무처리를 지연한 직무관련자 중부 개발처 과장 ○○○(4급) 등 3명⁴⁾과 업무 관리·감독을 소홀히 한 수도권개발처 팀장 ○○○(4급) 등 3명⁵⁾에 대해 주의를 촉구(총 6명) 하시고

4) 공공개발기획처 과장대우 ○○○(5급), 남부개발처 대리 ○○○(5급)

5) 수도권개발처 팀장 ○○○(4급), 캠퍼스연구소 팀장 ○○○(4급)

수도권개발처장은 건설공사 참여자로부터 건설사고 발생을 통보받은 경우 사고신고시스템을 통한 건설사고 조사결과 제출기한을 철저히 준수하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

< 주의 촉구 관련자 >

당 시 소 속	당 시 직 위	당 시 직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 재 소 속
------------	------------	------------	-----	------	------	------------

“기재 생략”